Приложение № 1 к Приказу № 8 от 25.01.2024 г.
«Об утверждении Временных правил оказания услуг
по организации проезда транспортных средств по транспортной развязке
платной частной автомобильной дороги общего пользования
«Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока, Порядка классификации транспортных
средств для взимания платы за проезд по транспортной
развязке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»
в районе Шкиперского протока,
Тарифов на проезд по транспортной развязке автомобильной
дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПЛАТНОЙ ЧАСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР» В РАЙОНЕ ШКИПЕРСКОГО ПРОТОКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Временные правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по транспортной развязке платной частной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока (далее – Правила) разработаны с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», постановления Правительства Российской Федерации «О правилах дорожного движения».

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр» (далее – АО «ЗСД») и любыми третьими лицами (физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами любой организационно правовой формы) по поводу оказания услуги по организации проезда по транспортной развязке частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока (далее – Развязка).

1.3. Услугой по организации проезда по транспортной развязке платной частной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока может пользоваться неограниченный круг лиц при условии соблюдения ими Правил.

1.4. Настоящие Правила устанавливаются АО «ЗСД», в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации являются публичной офертой (предложением) и могут быть приняты не иначе как путем присоединения к ним в целом.

1.5. Присоединение к настоящим Правилам осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем совершения конклюдентных (фактических) действий, предусмотренных пунктом 8.2 Правил. Лицо, совершившее акцепт, считается ознакомившимся в полном объеме со всеми условиями Правил и давшим полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Правил.

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах термины используются в следующих значениях:

Биллинговая система – автоматизированный программный комплекс расчетов, предназначенный для учета операций по поступлению от Пользователей оплаты за Услуги, а также обеспечивающий возможность предоставления информации в виде отчетов и первичных документов;

ГРНЗ – государственный регистрационный номерной знак ТС;

Договор на оказание услуг – договор, заключаемый в порядке, установленном Правилами, по которому Пользователю оказываются услуги в связи с разовым проездом Пользователя по Развязке, в порядке и на условиях, определенных в Правилах, а Пользователь обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, определенных в Правилах в соответствии с Тарифом. Правила, а также установленные Тарифы являются неотъемлемой частью Договора на оказание услуг;

Категория (Класс) транспортного средства – совокупность характеристик транспортных средств, соответствующая определенным квалифицирующим признакам;

Льготный пользователь – лицо, управляющее транспортным средством, включенным в перечень транспортных средств, предусмотренный пунктом 1 статьи 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Платеж – комплекс действий, осуществляемых Пользователем, направленный на оплату Услуги, в порядке, установленном Правилами;

Пользователь – любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, которому оказывается Услуга;

Правила дорожного движения – Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

Правила – настоящие Временные правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по транспортной развязке платной частной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока;

Представитель Собственника – лицо, уполномоченное Собственником представлять его интересы по вопросам, связанным с оказанием Услуги, Дополнительных услуг;

Развязка - транспортная развязка платной частной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока;

РВП 581 – рамная опора, под которой осуществляется проезд Пользователей, с размещенным на ней оборудованием фиксации фактов проездов Пользователей, расположенная на съезде Развязки, обеспечивающем движение с левого направления автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на проспект Крузенштерна;

РВП 59 – рамная опора, под которой осуществляется проезд Пользователей, с размещенным на ней оборудованием фиксации фактов проездов Пользователей, расположенная на съезде Развязки, обеспечивающем движение с проспекта Крузенштерна на правое направление автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»;

РВП 60 – рамная опора, под которой осуществляется проезд Пользователей, с размещенным на ней оборудованием фиксации фактов проездов Пользователей, расположенная на съезде Развязки, обеспечивающем движение с проспекта Крузенштерна на левое направление автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»;

РВП – совместно РВП 581, РВП 59, РВП 60.

Регистрация факта оказания услуги – автоматическая операция учета в Биллинговой системе, осуществляемая посредством Транспондера, фиксирующая Точку проезда по Развязке, а также подтверждающая оказание Пользователю (и получение им) Услуги, для целей ее последующей оплаты;

Сайт Собственника – сайт Собственника в сети Интернет по адресу: www.whsd.ru

Собственник – собственник Развязки - АО «ЗСД»;

Тариф – совокупность ценовых условий в отношении Услуги;

Точка регистрации проезда по Развязке – участок Развязки, оборудованный специальными техническими средствами, на котором Собственником осуществляется техническая фиксация фактического проезда транспортного средства, управляемого Пользователем, по Развязке посредством Транспондера, и отражаемая в автоматическом режиме в Биллинговой системе в виде записи учета проезда транспортного средства, управляемого Пользователем, по Развязке;

Транспондер – Электронное средство регистрации проезда, Эмитент которого соответствует требованиям пункта 5.6 Правил;

ТС – транспортное средство;

Услуга – комплексная услуга по организации платного проезда по Развязке, оказываемая Пользователю с момента Фактического заезда транспортного средства и до момента Фактического съезда транспортного средства, включающая в себя:

- предоставление Пользователю возможности осуществить проезд на управляемом им транспортном средстве по Развязке;

- организацию дорожного движения на Развязке с использованием, в том числе, дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения.

Фактический заезд транспортного средства - наиболее раннее пересечение передними колесами (передним колесом) транспортного средства границы конструктивного элемента (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) или дорожного сооружения, являющегося технологической частью Развязки;

Фактический съезд транспортного средства - наиболее позднее пересечение задними колесами (задним колесом) транспортного средства границы конструктивного элемента (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) или дорожного сооружения, являющегося технологической частью Развязки;

Адрес для направления корреспонденции – 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., 22А;

Электронное средство регистрации проезда – техническое средство, в том числе комплектующие к нему (если применимо), посредством которого осуществляется Регистрация факта оказания услуги;

Эмитент – организация, осуществляющая предоставление в пользование либо продажу Транспондера, ведение лицевых счетов, связанных с Транспондером, обработку, хранение и передачу информации, образующейся в результате Регистрации факта оказания услуги.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕЗДЕ ПО РАЗВЯЗКЕ

3.1. На Развязке используется система взимания платы безбарьерного типа, не препятствующая свободному проезду транспортных средств по Развязке. При проезде через РВП Пользователю не требуется останавливаться и сбавлять скорость движения ТС.

3.2. При проезде по Развязке Пользователь обязан соблюдать действующие Правила дорожного движения, в том числе соблюдать безопасный скоростной режим, предписанный дорожными знаками и Правилами дорожного движения, безопасную дистанцию с движущимся впереди транспортным средством, а также настоящие Правила.

3.3. Пользователям запрещается:

3.3.1 препятствовать нормальной работе Развязки, в том числе:

а) совершать действия, которые приводят к невозможности движения транспортных средств по Развязке, в том числе заключающиеся в остановке Пользователем транспортного средства на полосе движения, если остановка транспортного средства Пользователя не обусловлена его поломкой, ДТП, или нахождением перед транспортным средством Пользователя иного транспортного средства;

б) проезжать через Развязку (РВП), не осуществив Платеж, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, соответствующим решением Собственника и (или) Правилами;

г) разрушать или повреждать сооружения и (или) оборудование Развязки либо совершать действия, представляющие непосредственную угрозу наступления указанных последствий;

д) совершать действия, бездействие, направленные на уклонение от оплаты Услуги (в частности, сокрытие полностью или частично ГРНЗ с передней и/или задней стороны, установление на ТС подложных ГРНЗ или ГРНЗ, несоответствующего требованиям государственного стандарта, нестандартное место установки ГРНЗ);

е) разворачиваться на Развязке, двигаться по Развязке задним ходом;

ж) совершать иные действия, не предусмотренные пунктом 3.3.1 Правил и нарушающие установленный Правилами порядок пользования Развязкой;

3.3.2. Осуществлять движение по Развязке на транспортном средстве, хотя бы на одном колесе которого отсутствует шина;

3.3.3. Осуществлять движение по Развязке на транспортном средстве с нагрузкой более 12 (Двенадцати) тонн на ось, за исключением положений, указанных в пункте 3.3.4 Правил;

3.3.4. Осуществлять движение по Развязке на тяжеловесном транспортном средстве, крупногабаритном транспортном средстве либо транспортном средстве, осуществляющем перевозку опасного груза, без соответствующего специального разрешения, предоставляющего право на движение данного транспортного средства по Развязке и выдаваемого в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.5. Осуществлять движение по Развязке в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного);

3.3.6. Создавать препятствия для движения по Развязке транспортных средств иных Пользователей, в том числе в результате непреднамеренного падения с транспортного средства груза или иного предмета, оставления на проезжей части посторонних предметов;

3.3.7. Совершать действия, а равно находиться на Развязке в состоянии, создающем опасность возникновения дорожно-транспортного происшествия, в том числе с участием одного транспортного средства;

3.3.8. Совершать действия, в результате которых может быть причинен ущерб имуществу Собственника или Эмитента, если это действие не охватывается пунктом 3.3.6 Правил;

3.3.9. Совершать действия, которые повлекли снижение средней скорости движения транспортных средств на соответствующем участке Развязки более чем на 30 км/ч от установленного ограничения.

4. ОПЛАТА УСЛУГ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.Тарифы указываются Собственником с учетом НДС.

4.2. Информация о действующих Тарифах является общедоступной и размещается Собственником в электронном виде на Сайте Собственника.

4.3. Пользователь, не являющийся Льготным пользователем, обязан оплатить оказанную или оказываемую ему Услугу в полном объеме в соответствии Тарифом в порядке, установленном Правилами.

4.4 Оплата Услуги осуществляется Пользователем списанием средств с лицевого счета Транспондера в момент регистрации проезда ТС Пользователя с применением Транспондера (при наличии подключенной услуги «интероперабельность»);

4.5. При наличии задолженности по оплате Услуги Собственник вправе отказать Пользователю в оказании Услуги до оплаты имеющейся задолженности в полном объеме.[1]

4.6. Споры с Представителями Собственника о стоимости Услуги не допускаются.

4.7. Пользователь, считающий, что расчет стоимости Услуги произведен с нарушением Правил и (или) не в соответствии с установленным Тарифом, вправе обратиться к Собственнику с письменным заявлением о пересмотре стоимости Услуги, подлежащей оплате и о возврате излишне уплаченных денежных средств. Заявление о пересмотре стоимости Услуги и о возврате излишне уплаченных денежных средств подлежит направлению Пользователем и рассмотрению Собственником в порядке, установленном пунктом 8.19 Правил.

4.8. В случае осуществления Пользователем Платежа в момент времени, когда происходит изменение Тарифа, для расчета с Пользователем применяется Тариф, который действовал на момент Фактического заезда транспортного средства, вне зависимости от времени списания с Лицевого счета.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИ ПРОЕЗДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОНДЕРА

5.1. Пользователь может оплачивать Услугу, Регистрация факта оказания которой произведена с использованием Транспондера, при условии, что у Пользователя заключен соответствующий договор с Эмитентом Транспондера и такой Эмитент Транспондера соответствует требованиям пункта 5.6 Правил.

5.2. В случае заезда транспортного средства с использованием Транспондера на Развязку в соответствии с условиями настоящего раздела Правил Договор на оказание услуг считается заключенным с Эмитентом Транспондера, от имени Эмитента Транспондера, но в интересах и за счет Пользователя (договор в пользу третьего лица) в целях обеспечения возможности проезда по Развязке Пользователя с использованием Транспондера. В случае заключения Договора на оказание услуг в порядке и на условиях настоящего пункта Правил, все положения Правил, применяются к Эмитенту Транспондера, а также к владельцу Транспондера, если в настоящем разделе Правил не предусмотрено иное.

[1] При наличии технической возможности

5.3. При проезде транспортного средства с Транспондером через Точку проезда в порядке, установленном Правилами, автоматически осуществляется Регистрация факта оказания услуги Эмитенту Транспондера. При этом Регистрация факта оказания услуги производится Собственником при наличии соответствующей технической возможности, в том числе при условии соблюдения лицом, управляющим транспортным средством с Транспондером, правил эксплуатации Транспондера и порядка его крепления на лобовом стекле транспортного средства.

Точками регистрации проезда по Развязке являются РВП 581, РВП 59 и РВП 60. Регистрация факта оказания услуги Эмитенту Транспондера производится при проезде через каждую из Точек проезда.

5.4. Пользователь обязан иметь один Транспондер, закрепленный на лобовом стекле транспортного средства, с помощью которого он предполагает осуществить Регистрацию факта оказания услуги. При наличии в транспортном средстве в момент проезда по Развязке двух и более Транспондеров, Регистрация факта оказания услуги осуществляется посредством Транспондера, выбранного Биллинговой системой в случайном порядке, и не может быть изменена по требованию Пользователя или Эмитента Транспондера.

5.5. При проезде по Развязке транспортного средства с Транспондером для оплаты Услуги применяется Тариф, установленный в порядке, предусмотренном Правилами. Оплата Услуги осуществляется Эмитентом Транспондера, при этом отношения между владельцем Транспондера и Эмитентом Транспондера, касающиеся возмещения указанных расходов Эмитента Транспондера, регулируются договором, заключенным между владельцем Транспондера и Эмитентом Транспондера.

5.6. Эмитент Транспондеров должен быть включен Собственником в список Эмитентов, Транспондеры которых принимаются Собственником для цели Регистрации факта оказания услуги. В указанный список входят следующие Эмитенты:

- ООО «Автодор-Платные Дороги» — Транспондеры «T-Pass»;

- ООО «Объединенные системы сбора платы» — Транспондеры «15-58»;

- АО «Новое качество дорог» — Транспондеры «Главная дорога»;

- ООО «Магистраль северной столицы» - Транспондер ЗСД.

5.7. Владелец Транспондера обязан самостоятельно убедиться в наличии технической возможности, предоставляемой Эмитентом Транспондера, а также в достаточности денежных средств на счете, связанном с Транспондером, для оплаты Услуги.

5.8. Вопросы, связанные с обращением Транспондеров, ведением лицевых счетов, связанных с Транспондерами, приемом платежей от владельцев Транспондеров, порядок предъявления претензий о корректности расчета стоимости Услуги, а также вопросы, связанные с расторжением Договора на оказание услуг, регулируются соответствующим договором, заключенным между владельцем Транспондера и Эмитентом такого Транспондера.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Собственник вправе при установлении фактов нарушения Пользователем Правил привлечь нарушителя к ответственности в порядке, закрепленном настоящим разделом Правил.

6.2. При неисполнении Пользователем обязанности оплатить Услугу Собственник вправе начислить Пользователю пени в размере 0,10 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за последним днем срока, в течение которого

Пользователь должен оплатить Услугу в соответствии с Правилами, а в случае предоставления срока для погашения задолженности в соответствии с Правилами – начиная со дня, следующего за последним днем срока для погашения задолженности.

6.3. В случае причинения Пользователем вреда имуществу, принадлежащему Собственнику, Пользователь обязан возместить Собственнику все убытки, возникшие в результате причинения вреда, указанного в настоящем пункте Правил. При этом возмещение Собственнику всех убытков, возникших в результате причинения такого вреда, считается надлежащим исполнением причинителем вреда своих обязанностей по компенсации вреда.

6.4. В случае нарушения Пользователем федерального законодательства и/или нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в ходе оказания ему Услуги, Пользователь привлекается к ответственности уполномоченными органами государственной власти в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В соответствии со статьей 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации споры, не разрешенные в претензионном порядке с Пользователями, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Споры с Пользователями – физическими лицами, не являющимися индивидуальным предпринимателями, передаются на рассмотрение в соответствии со статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в суд общей юрисдикции по месту нахождения Собственника.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКА

7.1. Собственник несет ответственность за ненадлежащее оказание Услуги в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами.

7.2. Собственник освобождается от ответственности в следующих случаях:

7.2.1. нарушение Пользователем Правил;

7.2.2. нарушение Пользователем Правил дорожного движения;

7.2.3. дорожно-транспортное происшествие, произошедшее по вине Пользователя;

7.2.4. причинение ущерба Пользователю и (или) его имуществу, вызванного наличием неисправностей транспортного средства, управляемого Пользователем;

7.2.5. причинение ущерба Пользователю и (или) его имуществу в случае если надлежащее исполнение Собственником его обязанностей оказалось невозможным вследствие наступления обязательств непреодолимой силы;

7.2.6. в случае создания Пользователем препятствия для движения по Развязке транспортных средств иных Пользователей, в том числе в результате непреднамеренного падения с транспортного средства груза или иного предмета, оставления на проезжей части посторонних предметов.

7.3. В случаях причинения ущерба Пользователю и (или) его имуществу, не предусмотренных пунктом 7.2 Правил, Собственник несет ответственность только при наличии вины, при этом Пользователю возмещается только реальный ущерб.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор на оказание услуг распространяется только на разовый проезд Пользователя по Развязке, ограниченный одним въездом и одним выездом с Развязки.

8.2. Договор на оказание услуг считается заключенным в момент Фактического заезда транспортного средства, управляемого Пользователем, на Развязку.

8.3. Договор на оказание услуг прекращает свое действие в момент исполнения сторонами предусмотренных в нем обязанностей.

8.4. Обязанность Собственника по предоставлению Услуги считается исполненной в момент Фактического съезда транспортного средства, управляемого Пользователем, с Развязки.

8.5. Факт заключения Договора на оказание услуг подтверждается:

- в случае проезда с использованием Транспондера – Регистрацией факта оказания услуги посредством Транспондера;

8.6. До заключения Договора на оказание услуг Пользователь обязан ознакомиться с действующими Правилами и Тарифами.

8.7. Совершение Пользователем конклюдентных действий путем Фактического заезда транспортного средства, управляемого Пользователем, на Развязку автоматически означает полное и безоговорочное согласие с условиями (в том числе принятие всех обязательств), установленных Правилами, а также условий действующих Тарифов, а также обязанностей по уплате неустойки, установленной за нарушение обязанностей, предусмотренных Договором на оказание услуг.

8.8. Если после дорожно-транспортного происшествия участники такого дорожно-транспортного происшествия в целях скорейшего урегулирования ситуации, сложившейся на Развязке, приняли решение оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии («европротокол») в случаях и в порядке, установленных с Правилами дорожного движения, Собственник вправе оказать содействие таким участникам дорожно-транспортного происшествия.

8.9. В целях контроля за исполнением Договора на оказание услуг и урегулирования возникающих споров Собственником может осуществляться регистрация, в том числе фото-, видео- фиксация, фактов пользования Развязкой, включающая сбор, хранение и использование следующих данных:

а) государственный регистрационный номерной знак транспортного средства;

б) фотография, видеоизображение транспортного средства;

в) фотография, видеоизображение водителя за рулем транспортного средства, а также на территории Развязки;

г) время и место пользования Развязкой, координаты проезда;

Совершение Пользователем конклюдентных действий путем Фактического заезда транспортного средства на Развязку означает согласие Пользователя на осуществление Собственником, сбора, в том числе фото-, видео- фиксации, сведений о дате, времени и координатах проезда, использования и хранения указанной в настоящем пункте выше информации:

8.10. Собственник предоставляет уполномоченным органам государственной власти любые имеющиеся у него материалы (фото-, видео- фиксацию, сведения о дате, времени и координатах проезда), в том числе по их требованию, если данные материалы могут содержать информацию о правонарушениях, совершенных Пользователями во время или в связи с оказанием Услуги.

8.11. Собственник вправе вносить изменения в Правила.

8.12. Собственник обязан информировать Пользователей об изменении Правил за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений в порядке, предусмотренном пунктом 8.16 Правил.

8.13. Размер Тарифа определяется в порядке, установленном пунктом 5 статьи 40 Федерального Закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», путем издания распорядительного акта уполномоченного органа Собственника.

8.14. Собственник доводит информацию о действующем Тарифе до неопределенного круга лиц путем размещения информации в электронном виде на Сайте Собственника, а также на Пунктах взимания платы.

8.15. Собственник обязан информировать Пользователей об изменении Тарифа не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений в порядке, предусмотренном пунктом 8.16 Правил.

8.16. Уведомление об изменениях и текст изменений Правил, указанных в пунктах 8.12 и 8.15 Правил, Собственник доводит до сведения Пользователей путем размещения информации на Сайте Собственника.

8.17. С момента вступления в силу Правил в новой редакции (изменений Правил) и/или утверждения нового размера Тарифов Пользователи при проезде по Развязке обязаны руководствоваться новой редакцией Правил и/или новым размером Тарифов.

8.18. В случае несогласия Пользователя с изменениями Правил и/или Тарифов Пользователь вправе не заключать Договор на оказание услуг (отказаться от проезда по Развязке), не нарушая при этом действующее законодательство Российской Федерации.

8.19. Заявления Пользователей по всем вопросам, связанным с Услугой, рассматриваются Собственником в течение 10 (Десяти) дней с момента поступления соответствующего заявления. Заявления Пользователей должны быть составлены в письменной форме, подписаны заявителем и отправлены на Адрес для направления корреспонденции. Заявления, не подписанные заявителем, не содержащие фамилии, имени, отчества заявителя, сведения о его почтовом (или электронном) адресе, не рассматриваются Собственником.

8.20. Пользователь вправе обратиться к Собственнику с жалобой на действия (бездействия) Собственника путем направления письменного обращения по адресу: 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., 22А или по электронной почте doc@whsd.ru.

8.21. Пользователю может быть отказано в оказании Услуги:

8.21.1. В случае исполнения Собственником законного решения государственного органа;

8.21.2. В случае несоблюдения требований, установленных в разделе 3 Правил;

8.21.3. В связи с техническим обслуживанием, ремонтом, наступлением обстоятельств непреодолимой силы, возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проезда объектов государственной охраны, отсутствием технической возможности оказания Услуги, а также в связи с иными объективными причинами, которые требуют ограничения доступа к соответствующему участку/участкам Развязки;

8.21.4. В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим необходимость полного либо частичного ограничения движения по соответствующему участку/участкам Развязки.